וְשָׁנִים׃ וְהָיוּ לִמְאוֹרֹת בִּרְקִיעַ הַשָּׁמַיִם לְהָאִיר עַל־
הָאָרֶץ וַיְהִי־כֵן׃ וַיַּעַשׂ אֱלֹהִים אֶת־שְׁנֵי הַמְּאֹרֹת
הַגְּדֹלִים אֶת הַמָּאוֹר הַגָּדֹל לְמֶמְשֶׁלֶת הַיּוֹם ו
וְאֶת הַמָּאוֹר הַקָּטֹן לְמֶמְשֶׁלֶת הַלַּיְלָה וְאֵת ה
הַכּוֹכָבִים׃ וַיִּתֵּן אֹתָם אֱלֹהִים בִּרְקִיעַ הַשָּׁמָיִם
לְהָאִיר עַל הָאָרֶץ׃ וְלִמְשֹׁל בַּיּוֹם וּבַלַּיְלָה ול
וּלְהַבְדִּיל בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחֹשֶׁךְ וַיַּרְא אֱלֹהִים כ
כִּי־טוֹב׃ וַיְהִי־עֶרֶב וַיְהִי־בֹקֶר יוֹם רְבִיעִי׃
וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יִשְׁרְצוּ
הַמַּיִם שֶׁרֶץ נֶפֶשׁ חַיָּה וְעוֹף יְעוֹפֵף עַל הָאָרֶץ
עַל־פְּנֵי רְקִיעַ הַשָּׁמָיִם׃ וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת־הת
הַתַּנִּינִם הַגְּדֹלִים וְאֵת כָּל־נֶפֶשׁ הַחַיָּה הָרֹמֶשֶׂת
אֲשֶׁר שָׁרְצוּ הַמַּיִם לְמִינֵהֶם וְאֵת כָּל־עוֹף כָּנָף
לְמִינֵהוּ וַיַּרְא אֱלֹהִים כִּי־טוֹב׃ וַיְבָרֶךְ אֹתָם א
אֱלֹהִים לֵאמֹר פְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת־הַמַּיִם ב
בַּיַּמִּים וְהָעוֹף יִרֶב בָּאָרֶץ׃ וַיְהִי־עֶרֶב וַיְהִי־בֹקֶר
יוֹם חֲמִישִׁי׃ וַיֹּאמֶר
אֱלֹהִים תּוֹצֵא הָאָרֶץ נֶפֶשׁ חַיָּה לְמִינָהּ בְּהֵמָה
וָרֶמֶשׂ וְחַיְתוֹ־אֶרֶץ לְמִינָהּ וַיְהִי־כֵן׃ וַיַּעַשׂ אֱלֹהִים
אֶת־חַיַּת הָאָרֶץ לְמִינָהּ וְאֶת־הַבְּהֵמָה לְמִינָהּ ו
וְאֵת כָּל־רֶמֶשׂ הָאֲדָמָה לְמִינֵהוּ וַיַּרְא אֱלֹהִים
כִּי־טוֹב׃ וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ
כִּדְמוּתֵנוּ וְיִרְדּוּ בִדְגַת הַיָּם וּבְעוֹף הַשָּׁמַיִם וב
וּבַבְּהֵמָה וּבְכָל־הָאָרֶץ וּבְכָל־הָרֶמֶשׂ הָרֹמֵשׂ ט

בעולמנו.

בעקבות הנורמה.

ווילנה לא יצאה, כנידע, מן הכלל בענין הנורמה הפרוצנטית בבית-הספר המסחרי שנוסד ומתכלכל כמעט כלו בעזרת הסוחרים היהודים. למרות ההחלטות של אספות הסוחרים ולמרות הסעיף המפורש בספר התקנות של בית-הספר, כי התלמידים היהודים מתקבלים במכסת חמשים פרוצנט, — צוה המיניסטר להתקין שם נורמה של מ"ו אחוזים. והדירקציה של בית-הספר התחילה להפחית לאט לאט את מספרם של התלמידים היהודים המתקבלים לבית-הספר. בין כה נתעוררה שאלה בדבר בנין בית מיוחד לבית-הספר, בתמיכת הממשלה. בישיבת הדומה שדנה בשאלה זו הודיעו החברים היהודים, ה' ארולף גורדון וה' אר"ה ניישול, כי אם לא תשתדל הדומה בדבר בטול הנורמה, יחדלו הסוחרים המקומיים לשלם את תרומותיהם למובת בית-הספר והוא יסגר מבלי עזרה זו ולכן אין לדבר על אדות בנין בית, בטרם נפתר שאלה זו. התעורר וכוח נלהב בין חברי הדומה. מאטשינסקי (פולני) נסה להוכיח, כי הפחתת הנורמה לא השפיעה על כניסת היהודים לבית-הספר; משום שנשארו עוד מקומות פנויים ותלמידים עברים לא היו די הצורך. מלבד זאת הבטיח, כי הממשלה תתן הלואה של שתי מאות אלף רובל לצורך הבית. הוכחותיו הועילו והדומה הסכימה לתת לצורך זה חלקת אדמה. משלמי המס של מסחר ערערו על החלטה זו שנתקבלה מבלי שאול את פיהם והם הועידו אספה מיוחדת לתכלית זו. אך הדומה מהרה להוציא לפועל את החלטתה, לפני התאסף האספה של משלמי המסים, ובישיבת הדומה בשאלה זו התאמצו האדונים ומאטשינסקי וחבריהם להשתיק את מחאתם של החברים גורדון, ולקינד, ניישול ואחרים ולבסוף הודיעו גלוי, כי דעתם של משלמי המס אינה

ארבעה

*אבות נזיקין א השור ב והבור ג והמבעה וההבער לא הרי השור כהרי המבעה ולא הרי המבעה כהרי השור ולא זה וזה שיש בהן רוח חיים כהרי האש שאין בו רוח חיים ולא זה וזה שדרכן לילך ולהזיק כהרי הבור שאין דרכו לילך ולהזיק הצד השוה שבהן שדרכן להזיק ושמירתן עליך וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק ד במיטב הארץ: **גמ'** מדקתני אבות מכלל ו דאיכא תולדות תולדותיהן כיוצא בהן או לאו כיוצא בהן גבי שבת תנן *ו אבות מלאכות ארבעים חסר אחת אבות ח מכלל דאיכא תולדות תולדותיהן ט כיוצא בהן י לא שנא אב חטאת ולא שנא תולדה חטאת לא שנא אב סקילה ולא שנא תולדה סקילה ומאי איכא בין אב לתולדה נפקא מינה כ דאילו עביד שתי אבות בהדי הדדי א"נ שתי תולדות בהדי הדדי מחייב אכל חדא וחדא ואילו עביד אב ותולדה דידיה לא מחייב אלא חדא *ולר"א דמחייב אתולדה במקום אב אמאי קרי ליה אב ואמאי קרי ליה תולדה הך דהוה במשכן חשיבא קרי לה אב הך דלא הוה במשכן חשיבא קרי לה תולדה גבי טומאות תנן *אבות הטומאו' ל השרץ מ והשכבת זרע וטמא

ארבעה אבות נזיקין. אבות קרי להנך דכתיבן בקרא בהדיא ובגמ' מפ' הי נינהו תולדות: **השור והבור כו'.** כסדר שהן כתובין בפרשה סדרן במשנה דפרשה ראשונה נאמרה בשור שנייה בבור: **המבעה.** מפ' בגמ': **ההבער.** כי תצא אש: **לא הרי שור כהרי המבעה.** כלו' אי כתב רחמנא שור לא נפיק מבעה מיניה ואמטו להכי איצטריכו למיכתב ולהכי נקט ברישא כהרי המבעה ולא נקט נמי כסדר לא הרי השור כהרי הבור משום דהו לא הוי מצי למיתני לא זה וזה שיש בהן רוח חיים דהא בור אין בו רוח חיים ועוד טעמא אחרינא דהא רבותא אשמועי' דאע"ג שיש לשניהם רוח חיים לא נפיק חד מחבריה ובגמרא מפר' מאי לא הרי דקאמר: **כהרי האש שאין בו רוח חיים.** ואי לא כתביה רחמנא הוה אמינא ליפטר: **לא זה וזה כו'.** אלו שלשתן דרכן לילך ולהזיק: **הצד השוה כו'.** מפרש בגמרא לאתויי מאי: **במיטב הארץ.** מעידית נכסיו יגבה דמי נזקו אם רוצה לפרוע לו קרקע: **גמ' חטאת.** בשוגג: **סקילה.** במזיד: **אי עביד שתי אבות.** בשוגג: **מיחייב תרתי חטאות: לא מיחייב אלא חדא.** אאב מלאכ' אבל אתולדה דידי' לא מיחייב: **ולר"א דמחייב תרתי כו'.** דאי עביד אב ותולדה דידיה מיחייב תרתי חטאות במס' כריתות בפ' אמרו לו (ד' טז:) כולהו אבות מלאכות ממשכן גמרינן להו במס' שבת (ד' מט:): וטמא

ארבעה אבות נזיקין. אית דוכתא דלא תני הן כמו הכא ובגמ' גבי שלש עשרה אבות נזיקין ובארבעה מחוסרי כפרה (כריתות ח:) ואית דוכתא דקתני הן כדקתני ד' שומרין הן (שבועות מט.) וארבעה ראשי שנים הן (ר"ה ב וש"נ). (גליון. וא"ת אמאי לא קאמר ד' אבות נזיקין הן כדקתני ד' ראשי שנים הן וי"ל שלא בא אלא להגיד ארבעה אבות הללו לא ראי זה כראי זה וקאי אהא דבגמרא מוכח דנתית תנא למניינא מדסיפא ותנא דידן מ"ט לא תני הני לכך י"ל דיש מקומות דלא תני הן כדאשכחן בארבעה מחוסרי כפרה) ע"כ *:

השור והבור. פי' בקונט' כסדר שנכתבו בפרש' סדרן במשנה *ואע"ג דלמ"ד תנא שור לרגלו לא הוי כסדר הפרשה דרגל נפקא לן מושלח את בעירה דכתיב בתר בור מ"מ שם שור כתיב קודם בפרשה דהיינו נגיחה דקרן ולמ"ד מבעה זה אדם אע"ג דלבתר הבערה כתיב בפרשת אמור מכה בהמה ישלמנה דהיינו אדם דהזיק שור לא חש לשנותו כסדר הפרשה לפי שרחוק כ"כ ושנאן כסדר לא הרי דסיפא שמבעה קודם להבערה ור"ת פי' דשם אדם כתיב בפרשה קודם כי יגנוב איש שור והוא אחד מאבות נזיקין דקתני לה בברייתא בגמ': **לא** הרי שור כהרי המבעה. פירוש אין קולתו של שור כקולתו של מבעה כדמפרש לקמן בגמרא למ"ד הנח שור לקרנו ומבעה לשינו משום השור כוונתו להזיק ומבעה אין כוונתו להזיק ולפיכך אי כתב רחמנא שור לא אתי מבעה מיניה שהוא קל מיניה ואין פי' כשאר מקומות שבתלמוד לא ראי זה דהתם פירושו אין תורה אומרת של זה כתומרת של זה ולכך אין החומרות גורמות זה הדין אלא הצד השוה שבהן גורם הדין ושינה כאן התלמוד פירושו משאר מקומות משום דהזכיר החומר תחלה בלא זה וזה שיש בהן רוח חיים: **ולא** זה וזה שיש בהן רוח חיים כהרי האש. גבי שור ומבעה לא הוצרך לפרש החומרא כי הכא משום דחד מחד קל למצוא חומר באחד מה שאין בחבירו והא דלא תני הכא לא הרי האש כהרי הבור ומבעה כדקתני לעיל לא הרי המבעה כהרי הבור משום שלא היה יכול למצוא חומרא מה שאין בשניהם דאי משום דהא כח אחר מעורב בו ואין הולך לדעתו כמו שור אין זה חומרא מדלא חשיב לה גבי חומר האש מבור והא דאמרי' לקמן גבי אבנו וסכינו מאי שנא אש דהא כח אחר מעורב בו ואין הולך לדעתו ה"ק מ"ש אש שאף ע"פ שכח אחר מעורב בו ראוי לתתחייב בו משום שהוא ממונך ושמירתו כו' ובסיפא גבי בור הוה מצי למימר לא הרי הבור שתחלת עשייתו לנזק כהרי אלו ולא חש לפי שהפסיק באש ובור לא רצה לשנות קודם אש דא"כ הוי אתי אש מיניה דכולהו אתו מבור וחד מהנך כדאמרי' בגמ' (ה:) והתנא הוצרך להגדיל תורה ויאדיר וקרא קשה דמשמע דעונשים ממון מן הדין ובמכילתין תניא כי יפתח וכי יכרה אם על הפתיחה חייב על הכרייה לא כ"ש אלא ללמדך שאין עונשין ממון מן הדין ומיהו בפ' הפרה (מט: ושם) דריש ליה לדרשה אחרינא בעל פסקי פתיחה וכריי' בא זו או להביא [לק' כח.] כורה אחר כורה שסילק משפה ראשון [וע' תוס' לקמן ד: ד"ה ועדים]: **ולר' אליעזר** אמאי קרי ליה אב. וא"ת ונימא דנפקא מיניה לענין התראה שצריך להתרות אתולדה משום אב דידה כדאמרי' בפ' תולין (ד' קלח.) משמר משום מאי מתרינן ביה רבה אמר משום בורר רבי זירא אמר משום מרקד וי"ל דהכי *פריך משום מאי מתרינן ביה שהוא חייב רבה אמר משום בורר אבל התרו בו משום מרקד פטור דכיון שהוא מתרה בדבר שאין דומה סבר שמלעיג בו ופטור אבל אם התרו בו ואמר אל תעשה חייב ועי"ל דזהו שמתרץ הך דהואי במשכן קרו ליה אב וצריך להתרות התולדה במס' *ועוד דנוטע ומבשל אין צריך להתרותו משום אב ואם התרה משום התולדה חייב ואפ"ה לא חשיב ליה בפ' כלל גדול (וע' תוס' שבת עג ע"ב ד"ה משום ועוד שם לו: ד"ה ולר"א דמחייב): ***ה"ג** הך דהואי במשכן חשיבא קרי ליה אב והך דלא הואי במשכן חשיבא קרי לי' תולדה. ולפי כך גירסא בא לאפוקי כמה מלאכות שלא היו חשובין והיו במשכן דתולדות נינהו ולא אבות מלאכות כדאמרי' בפ' במה טומנין (מט:) הם העלו הקרשים מקרקע לעגלה דהיינו הכנסה ומושיט כדיוטא אחת וא"ת דגרסי' הך דהוו במשכן וחשיבא קרי לה אב והך דלא הוה במשכן ולא חשיבא קרי ליה תולדה ולפי גירסא זו צריך לומר דבעי תרתי אבל חשיבא ולא הוי במשכן או איפכא הוי תולדה:

דלט

א
א מיי' פ"א מה' נזקי ממון הל' * סמג עשין סח ונזקין [illegible] טוש"ע ח"מ סימן שפט סעיף א

ב
ב מיי' שם פי"ג הל' ב ופי"ב הל' ב סמג עשין סח טוש"ע ח"מ סי' תי סעי' א

[ועיין תוס' ר"ה ב: ר"ה ארבעה ונע"ק]

[עיין תוס' [illegible] ד"ה [illegible]]

ג
ג מיי' שם פי"ד הל' א סמג עשין סח טוש"ע ח"מ סימן שצח סעיף א

ד
ד מיי' שם פ"א הל' ב סמג עשין סו טוש"ע ח"מ סימן שפט סעיף א

ה
ה מיי' שם ופ"ח הל' ט סמג שם טוש"ע שם סעיף ג וסי' [illegible] סעיף א

ו
ו מיי' [illegible] סמג [illegible] טוש"ע ח"מ סי' יח

ז
ז מיי' פ"ז מה' שבת [illegible]

ח
ח מיי' שם הל' ב

ט

י [illegible]

ל מיי' [illegible]

[illegible] ח.
כריתות ב:

שבת [illegible]
ודף [illegible]
[illegible] ח.

[illegible]
ודף מט:
[illegible]

[illegible] פ"א

ר"ל פירושו

[illegible]

ד"ה ולר"א דמחייב

בבא גליון